

1501398-72.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2287112/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 28169485 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL TADEU ROQUE

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", VI do SISNAD

Data da Audiência:

15/12/2022

Réu Preso

Aos 15 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501398-72.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2287112/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 28169485 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL TADEU ROQUE

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", VI do SISNAD

Data da Audiência:

15/12/2022

Réu Preso

Aos 15 de dezembro de 2022, às 16 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Carlos Eduardo Pozzi, Promotor de Justiça; o Réu GABRIEL TADEU

ROQUE, acompanhado da Defensora, Dra. Maria Eli Pires de Camargo, bem como as testemunhas arroladas João Batista de Almeida (GCM) e Luis Adriano Nogueira (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas. O réu foi interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: “Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de GABRIEL TADEU ROQUE por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 “caput” do SISNAD c/c Art. 61 “caput”, II, “j” do(a) CP c/c Art. 40 “caput”, VI do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, em 19 de outubro de 2022, por volta das 16h55, na rua Francisco Bueno de Camargo, altura do nº 08, Jardim Thomas Guedes, nesta cidade e Comarca de Tatuí, GABRIEL TADEU ROQUE, qualificado nestes autos, previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente J. V. N. C. S., trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 19 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 36,09 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que o denunciado e o adolescente praticavam o tráfico na via pública. Para tanto, traziam algumas porções em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados, e mantinham o restante guardado nas proximidades, para dificultar a apreensão. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado e o adolescente, os quais, ao notarem aproximação da viatura, mudaram de comportamento. Houve a abordagem e, na revista pessoal, foram encontradas 02 porções de “maconha” e R\$55,00 com GABRIEL. Com o adolescente foi localizada 01 porção de “maconha”. Nesse momento, os agentes públicos foram alertados, por um morador do bairro, de que GABRIEL e J.V. estavam traficando no local desde cedo e o restante da droga estava guardado do outro lado da rua, em área de vegetação. Assim, no local indicado foram encontradas mais 16 porções de “maconha” embaladas de modo idêntico àquelas anteriormente apreendidas. Auto de prisão em flagrante às fls. 5/6, convertida em prisão preventiva às fls. 56/9. Auto de exibição e apreensão às fls. 12. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 13. Declarações do adolescente em sede policial às fls. 16. Fotografias dos itens apreendidos às fls. 33/7, 39 e 43/4. Certidão de nascimento do adolescente às fls. 104. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 117/9. Informação sobre o local dos fatos às fls. 120. Notificação às fls. 109. Defesa preliminar apresentada às fls. 121, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 14/12/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 145/6). Citação às fls. 154. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, na esteira do registro de fls. 103, observo que ao negar o oferecimento do acordo de não persecução na cota de oferecimento da denúncia, o titular da ação penal o fez de forma fundamentada (fls. 03, item 3), daí impertinente a intervenção judicial. Ultrapassada essa questão, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos. Com efeito, ouvidos nesta teleaudiência, realizada na esteira da deliberação de fls. 145/6, e em atenção ao princípio da razoável duração do processo, que conta com Réu preso, os guardas municipais João Batista e Luís Adriano disseram (faz-se aqui a suma síntese dos depoimentos, os quais se complementam sem contradições) que patrulhando durante a tarde naquele conhecido ponto de tráfico, visualizaram Gabriel e um adolescente, tendo eles mudado o comportamento, ensejando a abordagem, na qual apreendida com o menor uma porção de maconha e com o acusado duas delas, bem como R\$55,00. Durante os procedimentos, um morador da região avisou os GCMs que os elementos abordados estavam vendendo drogas por ali desde cedo, bem como que constantemente rumavam para um terreno, onde efetivamente apreendidas as demais unidades de maconha, cujo conhecimento foi negado por ambos. Ressalte-se que em solo investigativo o menor, conhecido do acusado, disse ter adquirido a sua porção para uso próprio - fls. 16. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada no laudo de fls. 117/9, ao todo, dezenove unidades, peso consolidado em 26,28 gramas líquidos de maconha. Interrogado nesta teleaudiência, tal qual em solo investigativo, Gabriel admitiu a custódia das porções consigo apreendidas, duas, ali adquiridas para uso, o que o faria, acrescentou, na companhia do menor João Vitor. Pois bem, os guardas municipais, servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuam para, concertados, prejudicar injustamente um inocente, a despeito de casual a abordagem, elucidaram com êxito o cenário de traficância, surpreendendo Gabriel em região dessa espécie de comércio (utilizada inclusive por ele próprio para tal finalidade, conforme se confirma na consulta ao sistema google maps compartilhada durante o interrogatório, com destaque para os pontos de suas abordagens resultantes em processos análogos, tanto durante os tempos de infância quanto já na maioridade) no exato momento em que, juntamente com o adolescente, trazia drogas, guardando o sugestivo do estoque num terreno próximo, conforme ali mesmo noticiado por um cidadão (preservado o anonimato na proteção do homem de bem, vulnerável diante da implacável perseguição engendrada por traficantes nessas pequenas localidades) que presenciou a abordagem, possibilitando a apreensão do remanescente das drogas, aliás, modus operandi típico não só da traficância quanto de Gabriel em específico, guardar o grosso do estoque em área distinta, visando minimizar os riscos de um flagrante (confira-se a dinâmica delineada nos autos certificados às fls. 46/7 - processo 1501341-88). Enfim, o Réu, concursado com adolescente, trazia consigo e guardava drogas destinadas ao comércio, restando assim preenchidos alguns dos núcleos verbais do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06. Numerário, evidentemente relacionado ao cenário de traficância, terá sua perda decretada. Dependência ensejadora de inimizabilidade não se visualiza, acrescido que eventual consumo de entorpecentes, alegadamente maconha e cocaína, não exclui, pelo contrário, potencializa as respectivas atividades, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Já se demonstrou, a traficância era desempenhada em concurso com menor, a atrair a respectiva causa de aumento, conforme imputado na prefacial. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afinal, o acusado, mais do que a irrefreável propensão para a prática profissionalizada do tráfico, identificada por este magistrado em sentenciamento distinto (refiro-me aos autos certificados às fls. 47 e 134), com base em ocorrências hoje caracterizadores da reincidência e que serão sopesadas adiante, insiste em fazer da região aqui versada o seu ponto de comércio, desde os tempos da infância (certidões às fls. 46/7; 47; 134; 129 e

130/3, cotejadas com as informações constantes nos respectivos digitais e o mapa compartilhado durante o interrogatório), bem como resiste aos propósitos ressocializadores da pena, haja vista que a cumpriria em meio aberto após soltura recente (certidão às fls. 47), com a nota de que em concomitância este juízo, responsável pelo trâmite da execução criminal nº 0000219-36.2022.8.26.0571, atendendo à postulação ministerial, sustará cautelarmente o regime aberto. Ressalto que quantidade e pesagem, não expressivas, bem como natureza da droga, maconha, não reclamam recrudescimento. Por tais razões, elevo em 1/6 a pena-base, estabelecendo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda e em prestígio ao princípio constitucional da individualização. Na segunda fase, presente a 61, II, "j", do CP, eis que o crime uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada, todavia, com a atenuante da menoridade relativa (fl. 123). Desponta isolada, então, a agravante da reincidência, dupla e específica, em crimes de tráfico (certidões às fls. 46/7 e 134), em função da qual, renovada a observação a respeito do princípio constitucional da individualização da pena, elevo-a em metade, atingindo 08 anos e 09 meses de reclusão e 874 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente faz do tráfico o seu meio de vida, conforme decorre dos envolvimento perante a justiça menorista e da dupla reincidência específica, com a nota de que sempre atua na região palco do flagrante aqui versado. De outro turno, presente a causa especial de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas, atinente ao envolvimento de menor (certidão de nascimento às fls. 104), aplicada no grau mínimo, de 1/6, torno definitiva a reprimenda em 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1019 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que faz do tráfico o seu meio de vida, desde a recente infância, já sendo duplo reincidente, ostentando penas pendentes e doravante envolvendo menor, sempre atuando na mesma região da qual pretende fazer o seu ponto. Ademais, a pena supera dez anos de privação de liberdade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR GABRIEL TADEU ROQUE, por incurso no art. 33, "caput", c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.019 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por indivíduo duplo reincidente específico, envolvido com a traficância desde a recente infância, sempre na mesma região, doravante inserindo menor nesta ilicitude, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Não bastasse, a questão da prisão cautelar permanece inalterada sob o crivo da Superior Instância, ali ainda pendente de definição (v. Acórdão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, encartado às fls. 135/42 e respectivo extrato do andamento processual às fls. 143/4), não se

justificando a alteração dessa situação nesse momento de confirmação da culpa com a aplicação de substancial sanção. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 110)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA